泌阳县恒达厨具有限公司“12•27” 一般坍塌事故调查报告

发布时间：2026-04-13 16:56 信息来源：综合股 浏览次数：82 分享到： 打印

泌阳县恒达厨具有限公司“12·27”
一般坍塌事故调查报告

编制单位：泌阳县恒达厨具有限公司“12·27”
墙体坍塌事故调查组
编制日期：2025年10月

泌阳县恒达厨具有限公司“12·27”
一般坍塌事故调查报告

2024年12月27日15时许，泌阳县古城街道汇融物流园6#楼泌阳县恒达厨具有限公司发生一起墙体坍塌事故，造成1人死亡，事故直接经济损失55万元。事故发生后，涉事各方均未按规定报告事故情况。2025年6月13日，泌阳县应急管理局接河南省安全生产举报平台举报后，县政府组织核查确认举报属实。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，泌阳县政府于2025年8月21日成立了由泌阳县应急管理局牵头，古城街道办事处、县公安局、县住建局、县总工会、县人社局组成的泌阳县恒达厨具有限公司“12·27”墙体坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委派人员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出事故防范措施建议。

经调查认定，泌阳县恒达厨具有限公司“12·27”墙体坍塌事故，是一起因违法发包、无资质施工、违规冒险作业、现场安全管理严重缺失，而造成的一般[1]生产安全责任事故，且存在事故漏报情形。

一、事故基本情况

(一)事故相关单位及人员情况

1.出租方：泌阳县华安商贸有限公司，位于泌阳县古城办事处大岗居委汇融商贸城。经营范围：新能源汽车、食品、建材、日用百货、五金产品包装材料、电子产品、通讯器材、办公用品、针织品，物业管理。法定代表人：李某军，统一社会信用代码91411726MA459JWH20,企业类型为自然人独资有限责任公司，注册资本500万元。

2.承租方:泌阳县恒达厨具有限公司，2019年06月04日成立，营业期限为长期有效，注册地址：泌阳县古城街道大岗居委汇融商贸城6#楼，主要从事厨具用品及日用杂品销售。法定代表人：杨某玺，统一社会信用代码91411726MA46WGRN8X,企业类型为有限责任公司，注册资本50万元。

3.施工组织：李某（非法施工单位）。身份证号：412822198104200477，无任何建筑施工资质，自带电镐、大锤、铁锹、电焊机、开槽机、脚手架等施工设备，招募无相关技术且安全意识淡薄的人员承揽砸墙作业等工程项目，非法组织施工作业。

4.工程发包人：杨某玺。身份证号：412822199111100014，系泌阳县汇融物流园6#楼商铺业主、泌阳县恒达厨具有限公司法定代表人，为砸墙工程项目发包人。泌阳县恒达厨具有限公司所租赁铺位号为汇融物流商贸城6#楼01、02、15、16、17、18，其中16与17商铺隔墙为此次新租后发生事故的墙体位置。

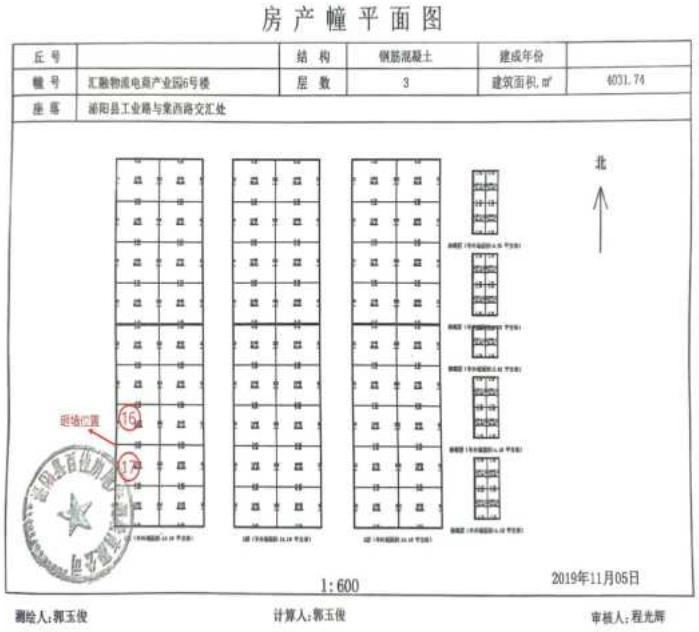
5.物业管理：李某军。身份证号：412921196304270437，系泌阳县华安商贸有限公司法定代表人，受托管理泌阳县汇融物流商铺，负责该区域内的物业管理工作。

6.受害人：张某照。身份证号：412822196608283799，系施工组织者李某招募的施工人员，作为具有完全民事行为能力人，违规使用电镐采取掏底方式冒险施工，对危险作业蕴含的风险认知不足，其行为是事故发生的直接原因之一。

6.其他施工人员：张某友。身份证号：412822196405043816，系施工组织者李某招募的施工人员，事故发生时正在清运墙渣，未在事故现场。

（二）涉事墙体及施工有关情况

涉事墙体为泌阳县恒达厨具有限公司（铺位号：6#楼17）与隔壁法恩莎卫浴（铺位号：6#楼16）之间的隔墙，宽5.8米，高3.0米。涉事墙体示意图见图（1）。


房产幢平面图

丘号		结构	钢筋混凝土	建成年份	
幢号	汇融物流电商产业园6号楼	层数	3	建筑面积, ㎡	4031.74
座落	泌阳县工业路与棠西路交汇处				

图（1）

2018年10月19日，泌阳县恒达厨具有限公司与泌阳县华安商贸有限公司签订租赁合同，租赁铺位号为6#楼01、02、17、18，商铺面积883.4m²，经营业态为酒店厨具，租赁期限为五年（2020年1月1日至2024年12月31日），租金总金额45954元。2024年8月30日，双方续签租赁合同（铺位号不变），租赁期限两年（2025 年1月1日至2027年12月31日），经营业态为厨具，租金总金额 34977 元（实付32977元）。2024年12月20日，泌阳县恒达厨具有限公司与泌阳县华安商贸有限公司签订6# 楼16、17号商铺租赁合同（为增加使用面积及便于管理，泌阳县恒达厨具有限公司已明确告知泌阳县华安商贸有限公司将砸掉16与17商铺隔墙），商铺面积444.44㎡，租赁期限两年（2025年1月1日至 2027年12月31日），经营业态为厨具，租金总金额16111元（实付15111元）。

泌阳县华安商贸有限公司虽与杨某玺签订装修协议书、消防安全责任书，但未按规定签订专门的安全生产管理协议，未审查施工方案，未开展安全巡查检查和及时整治、制止隐患或向有关部门报告，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[2] 的规定。

杨某玺供述，其经营的泌阳县恒达厨具有限公司原位于汇融物流园6栋西南角浙江安琪儿制冷设备门面房，因扩大经营规模租赁隔壁法恩莎卫浴门面，计划拆除两间门面房中间墙体。2024年12月25日，杨某玺电话联系李某委托砸墙施工，后当面商定：施工地址为泌阳县盘古山大道汇融物流园6栋门面房；施工内容为一楼南北方向两间门面房中间墙体拆除、二楼和三楼掏门；施工款1500元，外加给工人一条红旗渠烟；杨某玺不提供施工工具及劳动防护用品，仅提供施工电源。

泌阳县华安商贸有限公司物业经理董某证实，2024年10月与杨某玺签订续租合同时已知晓其拆除墙体的计划，但未跟进监管施工时间及安全措施。

（三）施工违法分包情况

2024年12月25日，杨某玺在未审核李某资质的情况下，以口头协议、包工形式将砸墙工程发包给无任何建筑施工资质的李某，口头约定砸墙工资1500元，要求清运废渣，不提供任何工具和劳动防护用品，仅提供电源，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[3]的规定。

李某自述无建筑施工相关资质证书及安全生产培训合格证明，仅承接过村里和物流园区内打地平、垒卫生间等小型工程。双方商定后，李某于12月26日晚联系无专业施工资质的张某照、张某友（李某姨父），约定12月27日开展砸墙工作，工钱按日结算（每日140-200元不等）。

（四）施工相关管理情况

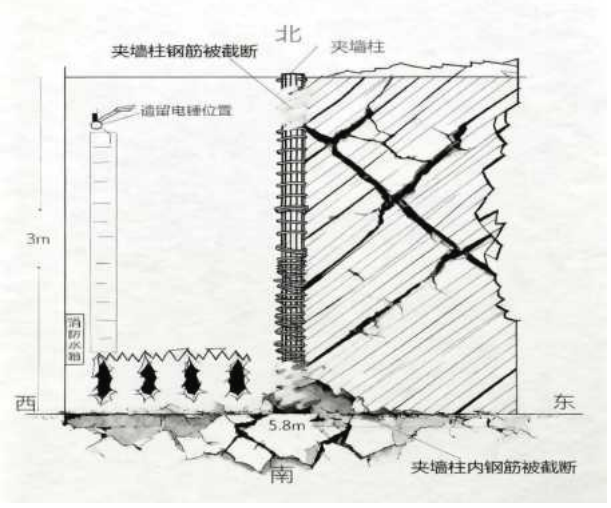
该施工项目未配备专职或兼职安全管理人员，施工前未编制专项施工方案及安全技术交底，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条[4]的规定；李某未对张某照、张某友进行安全培训，未提供安全帽等劳动防护用品，仅口头提醒注意安全，违反《建设工程安全生产管理条例》第三十二条[5]的规定；施工过程中无任何安全监督、检查措施，泌阳县华安商贸有限公司制定的保安每两小时巡查一次制度未发现室内施工行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款[6]的规定。

二、事故发生经过

事发现场无直接目击者及监控影像，事故调查组通过事后现场勘查、相关人员调查询问分析，推定事发经过如下：

2024年12月27日7时30分许，李某携带自有电镐、脚手架、铁锹、焊机等施工工具，与张某照、张某友三人陆续抵达泌阳县恒达厨具有限公司施工现场。施工分工主要是张某照用电镐从东往西自下向上掏墙，张某友用锤子夯击并清理碎渣，将碎渣运至物流园西边约一里地的院子内，李某偶尔协助作业。11时许，东边半面墙体已拆除完毕，共清运四五车碎渣，三人随后回家就餐。

13时30分许，三人返回施工现场，张某友、张某照共同驾驶三轮车清运碎渣，拉运两车后合作装载第三车，装载完成后张某友驾车运渣离开，张某照继续对西边半面墙体进行剔墙砸墙作业。施工过程中，墙体中间夹墙柱钢筋裸露，14时许，李某在未辨别墙体结构的情况下，无操作证操作电焊机割断墙体中部夹墙柱内的钢筋后，张某照在距地面约60公分处自东向西水平开凿墙体和间隔掏洞至底，直至靠近西墙1米左右（靠近西墙角有消防栓箱）。在距地面约1.5米处，李某与张某照用锤砸、推墙试图推倒墙体，未成功。随后二人搭建脚手架，张某照站在脚手架上继续用电锤向上凿墙，此时李某因电锤噪音大接电话外出，仅张某照一人在室内凿墙。15时许，李某、杨某玺、张某兵突然听到响声，急忙跑进屋内，发现墙体整体坍塌、脚手架被砸倒、张某照被砸中，张某照所使用的电锤仍插在距墙顶约0.6米处，事故发生，事故发生前涉事墙体见图（2）。



图（2）

三、事故应急救援和善后处置情况

张某兵听到响声及杨某玺呼喊后赶到现场，发现张某照被坍塌墙体压住，头朝地，朝向东南方向，仅左腿外露，事故现场见图（3）、图（4）、图（5）。杨某玺、杨某玺父亲、张某兵及一名附近的安徽籍人员共同尝试抬移墙体未果，后物流园清洁工加入协助，张某兵妻子褚某欣将张某照从墙体下拉出，发现其口鼻出血。褚某欣拨打110报警，现场其他人员拨打 120急救电话。李某接完电话返回现场时，救援已在进行中。120急救人员抵达后检查确认张某照无生命体征，古城派出所民警及公安鉴定人员随后到场处置。泌阳县华安商贸有限公司物业经理董某于15时许接到公司员工电话后抵达现场，向汇融实业相关人员通报情况，后相关人员到事故现场查看。



图（3）



图（4）



图（5）

2025年1月3日，李某与张某照家属达成赔偿协议，由李某赔偿被害人人民币55万元，被害人家属出具谅解书表示不再追究李某任何法律责任，赔偿款于当日全额支付到位。2025年4月14日，河南省泌阳县人民法院判处被告人李某重大劳动安全事故罪，判处拘役三个月，缓刑六个月（河南省泌阳县人民法院刑事判决书〔2025〕豫1726刑初140号）。

四、事故报告情况

事故发生于2024年12月27日15时许，事故发生后，涉事施工单位（李某）一直在事故现场等待派出所出警到来，120到达现场后，李某一直在事故现场陪同救治，积极面对，主动承担应有责任。

2025年12月28日10时许，李某在泌阳县公安局执法办案中心配合调查，如实陈述了事故发生经过。

经调查，事故发生后，李某在事故现场等待110、120到来，且未发现其刻意破坏、伪造事故现场或者转移、藏匿受伤人员；李某在接受公安机关和事故调查组讯问时坦诚交代事实情况，且未发现其有瞒报事故或指使、串通有关人员瞒报事故情况；本起事故发生至接举报虽时隔六个月，但相关证据材料较为完整，未发现有故意销毁、伪造、隐匿与事故有关的图纸、记录、微信数据等资料及其他证据等情况。

综上，施工单位（李某）未向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，未发现其存在隐瞒事故的主观故意和客观行为。根据《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第(二)项[7]的规定，施工单位（李某）因过失对应当上报的事故遗漏未报,属漏报生产安全事故，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[8]和第九条第一款[9]的规定。

五、事故原因及分析

（一）直接原因

违规操作导致墙体坍塌。李某在无电焊操作证的情况下，擅自切割墙体中间夹墙柱钢筋（关键承重结构）；张某照在钢筋被切割后，采用从下往上掏墙的危险方式作业，且未采取临时支撑、个人防护等安全措施。墙体失去承重支撑后坍塌，砸中正在作业的张某照，造成其死亡。具体分析如下：

1.墙体丧失承载能力。钢筋作为混凝土结构的“骨骼”，负责承受拉力，一旦被切断，柱子在切割点处的承载能力急剧下降甚至归零。

2.墙体形成“铰接点”。柱子被切断钢筋后，该处成为脆弱的不稳定点（类似合页），在受到电镐冲击振动等压力或震动时，极易发生失稳、错位或压溃。

3.柱体截面削弱。水平开凿严重减小墙体在该横截面的有效面积，进一步降低其抗压和抗剪强度，切割钢筋与开凿削弱截面的操作叠加，加剧对墙体结构的破坏。

（二）间接原因

1.李某（施工组织者）现场管理缺失、违规施工作业：

（1）不具备建筑施工资质，违法承揽工程，违反《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款[10]的规定。

（2）未制定施工方案和安全技术措施，冒险组织作业，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定。

（3）在未辨别墙体性质的情况下，违规切割结构钢筋进行危险作业，违反《建设工程质量管理条例》第十五条[11]的规定。

（4）未为施工人员提供任何安全防护用品和设施，违反《建设工程安全生产管理条例》第三十二条的规定。

（5）施工现场安全管理不到位，对违规冒险作业行为未提示、未制止，未尽到主要负责人安全监管职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项[12]的规定。

2.泌阳县恒达厨具有限公司（发包方）违法发包，安全管理责任缺失：

（1）将项目工程发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人施工，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定。

（2）未与承包方（李某）签订专门的安全生产管理协议，未在协议中明确各自的安全生产管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

（3）未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未进行安全检查，未能及时发现并制止重大事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

3.泌阳县华安商贸有限公司（管理方）安全管理责任落实不到位：

（1）对园区内承租户的安全生产工作的统一协调、管理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

（2）未与承租方杨某玺签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

（3）对园区内装修施工活动安全隐患排查巡查不力，未能及时发现并制止此次违法施工行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款的规定，同时未落实《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[13]的规定。

4.作业人员安全意识淡薄：张某照和张某友缺乏基本安全知识和自我保护意识，在无安全措施的环境下进行高危作业，对作业危险性认识不足，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[14]、第五十八条[15]的规定。

六、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本起事故共造成1人死亡，死者姓名张某照，男，身份证号412822XXXXXXXX3799。

（二）死亡原因

根据泌阳县公安局物证鉴定室鉴定书（（泌）公（物）鉴（尸检）字〔2024〕59号）鉴定意见：张某照因头部受钝性外力作用致颅脑损伤而死亡。

（三）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等相关规定，事故直接经济损失共计55万元，全部为李某支付给死者家属的赔偿款，事故未造成其他直接财物损失，未产生医疗费用。

七、有关责任单位及相关人员存在的主要问题

(一)事故单位

1.李某施工组织（非法施工单位）。无资质承揽工程，不具备施工资质却违法承揽砸墙高危作业；作为施工活动组织者，未辨识砸墙作业安全风险，未采取有效安全防范措施管控风险；现场作业安全管理缺失，对张某照违规掏墙作业未加以制止，存在重大过错；未为张某照等施工人员提供必要防护措施和防护用品。事故发生后未按照规定上报，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项及《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，对事故发生和漏报负有直接责任。

2.泌阳县恒达厨具有限公司（承租方、发包方）。作为砸墙工程的发包方，将工程交给无资质单位（或组织）施工，存在选任过错；现场明知违规、冒险作业，未尽到安全提示和监督义务。

3.泌阳县华安商贸有限公司。

作为园区管理方，未切实履行统一协调、管理职责，安全管理制度不落实，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定。

(二)相关人员

1.李某

作为无资质施工组织者，违规切割承重钢筋、未提供安全防护、未制止冒险作业，其行为是导致事故发生的直接原因，且事故发生后未进行上报，违反《中华人民共和国刑法》第一百三十五条[16]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，已构成重大劳动安全事故罪，被泌阳县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，是事故责任主体。

2.杨某玺

作为泌阳县恒达厨具有限公司法定代表人、发包方，违法发包且未履行安全管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款的规定，对事故发生负有主要管理责任。

3.李某军

作为泌阳县华安商贸有限公司法定代表人，未按照《物业管理条例》[17]及《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项相关规定履行安全管理职责，日常安全巡查、检查不到位，对事故发生负有领导责任。

八、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)免予追究责任人员(1人)

张某照，男，墙体拆除工人。安全意识淡薄，违规冒险作业（自下而上掏底作业），在无安全措施的环境下进行高危作业，对作业危险性认识不足。鉴于其在事故中死亡，根据相关法律法规规定，免予追究责任。

(二)已追究司法责任人员(1人)

李某，男，施工负责人，施工安全生产条件不符合国家规定，组织工人劳动过程中未采取安全防护措施，发生重大伤亡事故造成 1 名工人死亡，其行为构成重大劳动安全事故罪，已被泌阳县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并赔偿受害者家属55万元。

(三)建议给予行政处罚的单位和人员

1.李某：无建筑施工资质承揽墙体拆除作业，雇佣无资质人员施工，未进行安全培训及配备防护用品，无证操作电焊机切割承重钢筋，未阻止和提醒张某照掏底冒险作业，且存在漏报行为，对事故发生负有直接责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第六条第四项[18]及《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[19]的规定，建议由泌阳县应急管理局对其处以罚款的行政处罚。

2.杨某玺：作为泌阳县恒达厨具有限公司法定代表人，未审核施工承揽人资质，将作业分包给无资质人员，未履行安全管理义务，对事故发生负有重要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，建议由县应急管理局对其处以罚款的行政处罚。

3.泌阳县恒达厨具有限公司：作为事故发生单位，法定代表人杨某玺将墙体拆除作业违法分包给无资质人员，未履行安全生产主体责任，未对施工过程进行安全管理，对事故发生负有重要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款的规定。建议由泌阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》，对其处以罚款的行政处罚。

4.泌阳县华安商贸有限公司：未建立健全物流园区施工安全管理制度，对园区内门面房装修施工监管不到位，未及时发现和制止违法违规施工行为，违反《物业管理条例》（2018年修订）第四十五条、第五十二条[20]的规定，对事故发生负有主要管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第四十六条第一款及《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项的规定。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚，并责令其限期整改，整改期间加强物流园区内施工安全巡查与监管。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.泌阳县住建系统

依据《住房和城乡建设部关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（建办〔2023〕29号）第七条[21]的规定及安全生产“三管三必须”原则，住建系统执法部门未排查到建设单位（泌阳县恒达厨具有限公司）违法发包、施工单位（李某）无资质承揽工程的行为，依据《驻马店市住房和城乡建设局关于加强既有建筑装饰装修工程施工许可及其质量安全监督管理的通知(试行)》（驻建〔2023〕148号）第二条第二款[22]的规定，该装饰装修项目建筑面积为444.44㎡，大于300㎡，要主动向建设行政主管部门或监督机构报备并接受监督，但发生事故的建设单位及施工单位未主动报备，且住建系统执法部门未排查到未备案违法施工活动；依据《中华人民共和国安全生产法》第十三条[23]、《住房和城乡建设部关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（建办〔2023〕29号）第七条、第四条[24]中督促管理单位履行告知与报告义务的配套要求，住建系统对物业履行巡查劝阻与违法报告义务的宣传指导不到位。

2.泌阳县古城街道办事处大岗居委

大岗居委系汇融物流园区所在网格，依据《中华人民共和国安全生产法》第七十五条[25]、《国务院安委会办公室关于加强基层安全生产网格化监管工作的指导意见》（安委办〔2017〕30号）[26]的规定，以及《泌阳县落实落细安全生产“三管三必须”若干规定》（泌安委〔2024〕14号）[27]的要求，大岗居委对安全生产隐患排查治理工作开展不认真，履行安全生产管理职责不力，负有安全管理方面的直接责任。

对上述单位履职方面的问题线索及相关材料，建议由县纪委监委按相关程序提出并落实责任追究，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等相关规定进行处理。

九、主要事故教训

1.违法分包链条是事故发生的根源隐患。涉事业主为降低成本、图省事，无视资质审核要求，将施工任务交给无资质人员；承揽人进一步层层转嫁风险，导致不具备安全条件的人员开展危险作业，为事故发生埋下必然隐患。

2.小型施工项目安全管理沦为“真空地带”。该项目因规模小、投资少无需办理施工许可证，却成为安全监管的盲区。施工前无方案、无交底，施工中无管理、无监督，完全处于“野蛮施工”状态，安全风险无法得到有效管控。

3.基层安全监管责任落实不到位。物流园物业作为园区安全管理的直接责任主体，施工报备制度不完善，且巡查检查不到位，未能及时发现和制止违法违规行为，监管防线全面失守。

4.从业人员安全素养亟待提升。施工人员缺乏基本的安全培训和专业技能，对墙体拆除尤其是承重结构相关的施工风险毫无认知，违规操作常态化；业主、承揽人同样缺乏安全责任意识，将安全置于成本和效率之后，最终酿成悲剧。

十、事故防范措施和整改建议

（一）强化小型施工项目源头管控

1.出台小型装修施工（尤其是墙体拆除、结构改造类）管理细则，明确无需办理施工许可证项目的安全管理标准，要求施工前必须向物业或属地社区（村）报备，说明施工内容、承揽人资质、安全措施等关键信息。

2.加强对业主的安全告知与约束，通过物流园区公示、签订安全承诺书等方式，明确业主作为委托方的资质审核、安全监管义务，对违法分包行为设定明确的处罚标准，从源头遏制无资质施工。

（二）压实基层安全监管责任

1.责令泌阳县华安商贸有限公司立即全面整改，建立健全物流园区施工安全管理制度，配备专职或兼职安全管理人员，对入园施工实行“报备、审核、巡查 、验收”全流程管理，每月向行业安全监管部门报送施工安全管理情况。

2.属地街道办、行业安全监管部门应将物流园区、商业街区等小型施工集中区域纳入重点监管范围，定期开展专项检查，对物业监管缺位、失职的行为依法从严处罚，并将检查结果与物业企业信用评级挂钩。

（三）加强从业人员安全培训与监管

1.组织面向零散施工人员、小型施工队的免费安全培训，重点讲解墙体拆除、用电作业等常见施工的安全规程、风险辨识和应急处置知识，培训合格后方可从事相关作业，建立从业人员简易资质管理台账。

2.畅通举报渠道，鼓励群众举报无资质施工、违规作业等行为，对查实的举报给予奖励，形成社会监督合力。

（四）开展专项整治与警示教育

1.以本次事故为契机，在全县范围内开展小型装修施工安全专项整治行动，重点排查商业门面、居民住宅中的墙体拆除、结构改造项目，对发现的无资质施工、违规操作等问题立即停工整改，依法从严处罚责任主体。

2.举一反三开展警示教育，通报事故教训，发放安全手册，播放安全警示教育片；在县域范围内宣传事故上报机制，明确事故上报责任主体、时限及法律后果，杜绝瞒报事故行为，强化属地、监管部门、生产经营单位各方安全责任意识，确保全县安全生产形势稳定。

---

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条　根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(一)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(二)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(三)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(四)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[4]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十六条：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（六）拆除、爆破工程。

[5]《建筑工程安全生产管理条例》第三十二条：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

[6]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[7]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号，2024 年 1 月 10 日施行）第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；（三）故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报；（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

[8]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[9]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[10]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[11]《建设工程质量管理条例》第十五条：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

[12]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）第二十一条第七项：及时、如实报告生产安全事故。

[13]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[15] 中华人民共和国安全生产法（2021 年修正）第五十八条

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[16]《中华人民共和国刑法》第一百三十五条[重大劳动安全事故罪]：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[17]《物业管理条例》（2018 年修订）第四十五条：对物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为，物业服务企业应当制止，并及时向有关行政管理部门报告。

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》第六条第四项：对事故发生单位及其有关责任人员处以罚款的行政处罚，依照下列规定决定：（四）对发生一般事故的单位及其有关责任人员罚款的行政处罚，由县级人民政府应急管理部门决定。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

[20] 根据《物业管理条例》第五十二条规定，业主需要装饰装修房屋的，应当事先告知物业服务企业。物业服务企业应当将房屋装饰装修中的禁止行为和注意事项告知业主。

[21]《住房和城乡建设部关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（建办〔2023〕29号）第七条各地住房和城乡建设部门要会同相关部门健全装饰装修管理制度和标准规范，建立权责清晰的接诉处置机制，加强监督管理，强化装饰装修相关企业的资质管理和指导监督，加大装饰装修安全管理所涉企业和人员的培训力度，保障人民群众生命财产安全。

[22]《驻马店市住房和城乡建设局关于加强既有建筑装饰装修工程施工许可及其质量安全监督管理的通知(试行)》（驻建〔2023〕148号）第二条第二款工程投资额在30万元以上或者建筑面积在300平方米以上的装饰装修工程要主动向建设行政主管部门或监督机构报备并接受监督。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第十三条 各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。

[24]《住房和城乡建设部关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（建办〔2023〕29号）第四条 管理单位在为装修人办理房屋室内装饰装修登记手续时，要告知装饰装修禁止行为和注意事项，按照装饰装修管理服务协议约定加强装饰装修活动现场的巡查检查，发现违法违规行为的，要采取合理措施制止，并及时报告属地街道办事处、城管执法平台、有关部门或12345热线依法处理。对未事先告知、未签订装饰装修管理服务协议的，管理单位可依照《临时管理规约》或《管理规约》限制施工人员、施工机具、机械设备、材料等进入施工现场。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第七十五条：居民委员会、村民委员会发现区域内生产经营单位存在事故隐患，应当向当地人民政府或有关部门报告，网格长需履行隐患上报义务

[26]《国务院安委会办公室关于加强基层安全生产网格化监管工作的指导意见》（安委办〔2017〕30 号）：明确网格员需承担“排查非法生产经营建设行为、上报安全隐患、宣传安全知识”职责，网格长需统筹网格内安全生产监管工作，对隐患排查整改情况跟踪督促。

[27]《泌阳县落实落细安全生产“三管三必须”若干规定》（泌安委〔2024〕14 号）要求乡镇（街道）、村（居）将安全生产纳入网格化管理，网格长需对辖区内商铺装修、小型建设工程等开展日常巡查，及时发现并上报违法施工隐患。

扫一扫在手机打开当前页

【关闭当前页面】

国家部委 ▼ 省政府部门 ▼ 市政府部门 ▼ 县区人民政府 ▼ 其他 ▼





关于我们
网站声明
联系我们

主办：泌阳县人民政府
网站标识码：4117260001
政务服务热线：12345

备案序号：豫ICP备17018201号-1
豫公网安备41282202000001号